

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)*

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Pedro Henrique Xavier da Silva
MATRÍCULA:	0.0195421.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 17h08min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Pedro Henrique Xavier da Silva, matrícula nº 0.0195421.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 158, constando como data e horário de registro do requerimento 25/07/2024, às 09h48min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 17h08min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor requer o reenquadramento de seu requerimento, sustentando que assinou o documento em 23 de julho de 2024, embora o protocolo tenha sido registrado somente em 25 de julho de 2024, às 09h48min.

Alega que muitos servidores só tiveram o documento disponibilizado para assinatura bem depois de outros e que haveria servidores de posse do documento desde 29 de junho de 2024.

Requer nova oportunidade igualitária a todos ou, alternativamente, a fixação da majoração sem critérios, estendendo-se a todos os servidores relacionados.

A manifestação foi instruída com reprodução fotográfica de documento.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e

parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEF, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEF, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEF.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEF, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEF.

O marco temporal juridicamente relevante para a ordenação é a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não a data de assinatura aposta unilateralmente pelo servidor.

No caso em análise, o documento juntado evidencia a assinatura do requerimento, mas não traz carimbo, assinatura de gestor receptor ou protocolo que comprove seu ingresso na Administração em 23/07/2024.

Quanto ao apontamento relativo ao registro que figura em primeiro lugar na relação preliminar, com data de 29/06/2024, esta Comissão consigna que a divergência foi objeto de apuração autônoma, em manifestação própria, tendo-se concluído pela retificação daquele registro para 29/07/2024, às 09h00min.

Assim, a circunstância que o servidor apontou como indício de tratamento desigual foi efetivamente apurada e corrigida por esta Comissão, no exercício da autotutela, ainda que por provocação diversa.

Uma vez provocada, cumpre à Administração conformar o registro aos fatos comprovados nos autos, ainda que o resultado possa contrariar o interesse do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao pedir a reanálise de sua situação (Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal).

Cumprido delimitar o objeto: o art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEF restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

Quanto ao pedido de fixação da majoração sem critérios, com extensão a todos os servidores relacionados, trata-se de pretensão que extrapola o objeto da manifestação administrativa e a competência desta Comissão, por implicar supressão do próprio juízo de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentária reservado à Administração pelo art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEF, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Pedro Henrique Xavier da Silva, matrícula nº 0.0195421.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEp — 25/07/2024, às 09h48min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEp, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviám Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEp